

Syllabusⁱ

Titre UE: Fiscalité directe
Enseignant(e): BOUANANI Imen
Département: Droit des affaires

Niveau: 2e LSG
Semestre : 1er semestre
Volume horaire : 52 h de cours et 26 h de TD

Objectifs du cours:

- L'étudiant découvre la fiscalité, en tant que discipline juridique (jusque là quelques éléments de fiscalité ont été traités au niveau du cours de comptabilité), d'où l'importance de l'introduction pour, justement, avoir une vision globale (le devoir fiscal, la procédure, l'administration fiscale, le contrôle fiscal, la taxation d'office, le contentieux...) et, partant, parvenir à localiser le cours comme l'une des phases du processus fiscal.
- saisir la portée du devoir fiscal: les principes qui sous-tendent cette discipline, ses sources, son importance pour l'Etat et l'entreprise...etc
- Se familiariser avec les dispositions fiscales notamment le code de l'IRPP/IS et sa mise à jour par les lois de finances
- Distinguer les catégories de revenus et les déductions spécifiques
- Déterminer le RNG ainsi que les déductions communes.
- Calculer l'IRPP et l'IS

Compétences attendues :

- Etre capable d'identifier le revenu imposable (les catégories de revenu)
- Déterminer l'assiette de l'impôt: déterminer les revenus catégoriels et le revenu global et maîtriser l'application des déductions spécifiques et les déductions communes
- Etre capable de passer du résultat comptable au résultat fiscal
- Déterminer les méthodes d'imposition (régime réel/ régime forfaitaire)
- L'application du barème d'impôt et les taux d'impôt
- Distinguer l'impôt dû de l'impôt à payer (avances; retenues à la source; acomptes provisionnelles)

Plan du coursⁱⁱ :

es)

Semaine	Chapitres
1	Introduction I. Définition de la fiscalité II. Définition de l'impôt III. Distinction impôt, taxe et redevance IV. La fonction de l'impôt
2	V. Les sources du droit fiscal VI. La classification de l'impôt
3	PREMIERE PARTIE: LA FISCALITE DIRECTE Chapitre I: L'impôt sur le revenu des personnes physiques Section I: La détermination du champ d'application de l'IRPP §. 1. Les personnes imposables A. Les personnes ayant une résidence habituelle en Tunisie B.L'imposition des personnes n'ayant pas une résidence habituelle en Tunisie

	C. Les résidents exonérés de l'IR
4	§. 2. Les revenus imposables A. Définition B. Caractères généraux (revenu global, revenu net, revenu annuel, revenu disponible)
5	C. Mécanisme de détermination du revenu imposable
6	Section II: L'imposition des traitements, salaires, pensions et rentes viagères §. 1. Définition §. 2. Régime d'imposition A. Régime d'imposition des traitements et salaires 1. Les éléments imposables 2. Les éléments non imposables
7	B. Régime d'imposition des pensions et rentes viagères 1. La détermination du RNI 2. Les éléments exonérés
8	Section III: L'imposition des revenus fonciers §. 1. Définition §. 2. Détermination du revenu foncier A. L'imposition des loyers 1. Détermination forfaitaire du revenu foncier a. Détermination du revenu brut b. Détermination du revenu net *Pour les propriétés bâties -Déductions forfaitaires -Déductions sur justification *Pour les propriétés non bâties 2. Détermination réelle du revenu net foncier 3. Choix entre les deux méthodes d'imposition
9	B. L'imposition de la plus-value immobilière 1. Champ d'application de l'IR a. Les plus-values soumises à l'IR b. Les plus-values exonérées de l'IR 2. Détermination de la plus-value imposable 3. Le régime d'imposition de la plus-value a. Modalité de calcul de la PV b. Retenue à la source c. Les taux d'imposition 4. Le régime de recouvrement
10	Section IV: L'imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) §. 1. Définition A. Distinction bénéfice comptable/bénéfice fiscal B. L'autonomie des exercices

	§. 2. Le régime d'imposition du BIC A. Le régime réel 1. La détermination du résultat comptable a. Les conditions de fond b. Les conditions de forme
11	2. La détermination du résultat fiscal a. Les produits imposables 1. Les produits provenant de l'activité principale 2. Les revenus accessoires et exceptionnels b. Les charges déductibles 1. Les frais et charges de production et d'exploitation 2. Les amortissements 3. Les provisions 4. La déduction des déficits 5. Les déductions fictives (déduction pour réinvestissement, l'exonération des revenus de certaines opérations)
12	B. Le régime de forfait d'impôt 1. Les conditions d'éligibilité 2. Les tarifs §. 3. Les modalités de paiement de l'IRPP A. Retenus à la source, avances et acomptes provisionnelles B. Délais et lieu de dépôt de la déclaration
13	Chapitre II: L'impôt sur les sociétés (IS) Section I: Le champ d'application de l'IS §. 1. Les personnes imposables §. 2. Les personnes exonérées
14	Section II: Les taux de l'IS Section III: La liquidation et le paiement de l'IS
Mots clés : Impôt, assiette, barème d'impôt, IRPP, IS, contribuable, administration fiscale, devoir fiscal, déduction commune, déduction spécifique, revenu brut, revenu net, revenu catégoriel, revenu global, résultat comptable, résultat fiscal, retenue à la source...	
Pré-requis : mis à part quelques connaissances acquises dans le cours "introduction à l'étude de droit" notamment celles inhérentes à la définition et aux caractéristiques de la règle de droit ou encore au niveau des notions acquises du cours de comptabilité de façon superflue comme l'IS ou la retenue à la source, l'étudiant ne dispose pas de pré-requis suffisant ce qui fait perdre beaucoup de temps au niveau de l'introduction pour l'initier à cette discipline. Ce cours est particulièrement long et nécessite de penser à améliorer les pré-requis des étudiants notamment en prévoyant un cours intégré intitulé "introduction à la fiscalité".	
Pédagogie d'enseignement : la matière fait l'objet de 3h de cours et 1h30 de TD par semaine. Les méthodes d'enseignements appliquées: cours magistral, polycopie, séries d'exercices, des résumés schématisés, des travaux réclamés auprès de l'étudiant (exposés, commentaires d'articles, résumés d'une partie du cours...etc)	

Evaluation: (*A adapter selon la spécialité*)

Type d'évaluation	% du Total de la note
Assiduité et participation	5%
Contrôle Continu	20%
Travaux pratiques	--
Exam final	70%
Autres(projets, exposé, etc.)	5%

Ressources Bibliographiques**Textes juridiques**

* La loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'IRPP/ IS telle que modifiée par les textes subséquents

*Décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022

Doctrine

*N. CHAABANE HAMOUDA, Manuel de fiscalité des affaires, Tunis, CPU, 2018.

*A. ESSOUSSI, Traité de droit fiscal, introduction à l'étude de l'impôt, Tunis, éd. LATRACH, 2021.

*M. A. OMRI, T. BEN OUALI, Gestion fiscale, exercices et cas corrigés, Tunis, Collection Gestion des Entreprises, 2002.

*R. YAICH, Fiscal 2021, recueil des textes de base de la fiscalité tunisienne, Sfax, Les éditions Raouf YAICH, 2021.

* W. CHAOUCH NOUIRA, Mémento de la théorie générale de l'impôt, éd. LATRACH, 2019.

Sites

*<https://doc-fiscale.finances.gov.tn>

*www.finances.gov.tn

*www.infirst.tn

*www.itceq.tn

*www.mizaniatouna.gov.tn

*www.profiscal.tn